会社法

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

この法律は、株式会社、持分会社その他の企業の設立、組織、運営、計算及び資金調達に関する基本原則、権利義務及び手続規範を定めることにより、公正な社会秩序の維持及び国民の福祉の増進を図り、もって国家の調和ある発展に寄与することを目的とする。

第2条

1　会社に係る制度の運用及び施策の実施は、国民の正当な権利利益を最大限に尊重しつつ、公共の福祉、法治主義及び国家の安全との調和を図ることを旨としなければならない。

2　関係当事者は、信義誠実の原則に従い、誠実にその義務を履行しなければならない。

第3条

1　この法律において「株式会社」とは、細分化された株式を発行し、株主がその出資額を限度として有限責任を負う法人をいうをいう。

2　この法律において「取締役会」とは、すべての取締役で構成され、会社の業務執行の決定及び職務の執行を監督する機関をいうをいう。

第4条

1　国は、大統領の指導統括の下、株式会社、持分会社その他の企業の設立、組織、運営、計算及び資金調達に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、これを迅速に実施する責務を負う。

2　国は、施策の推進に必要な法制上、財政上及び税制上の措置を講じなければならない。

第5条

地方自治体は、国の施策と協調し、その地域の実情に応じた必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第6条

関係事業者は、法令を遵守し、利用者の利益の保護、安全の確保及び公正な競争秩序の維持に努めなければならない。

第7条

国民は、この法律の趣旨を正しく理解し、国及び地方自治体が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

第8条

国は、国際機関及び諸外国と密接に連携し、国際的基準に合致した法制度の整備及び国際協力の推進に努める。

第9条

法務大臣及び裁判所は、この法律の運用に関し、原則として情報を公開し、国民に対する説明責任を徹底しなければならない。

第10条

国の安全保障上重大な支障がある場合又は他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

第2章　管轄機関及び基本計画

第11条

1　この法律に規定する事務は、法務大臣及び裁判所が管理統理する。

2　法務大臣及び裁判所は、重大事態が発生したときは直ちに大統領に報告し、必要な指示を仰がなければならない。

第12条

1　法務大臣及び裁判所は、株式会社、持分会社その他の企業の設立、組織、運営、計算及び資金調達に関する基本方針の案を作成し、大統領の承認を経て決定しなければならない。

2　基本方針を決定したときは、遅滞なく官報により告示しなければならない。

第13条

法務大臣及び裁判所は、社会経済情勢の著しい変動に応じ、適時に基本方針の見直しを行い、必要な改定を行わなければならない。

第14条

法務大臣及び裁判所の諮問機関として、専門的知見を調査審議させるため、政令の定めるところにより関係審議会を置く。

第15条

審議会の委員は、学識経験者、実務関係者及び公募市民の中から公平に任命し、任期は二年とする。

第16条

法務大臣及び裁判所及び関係省庁の長は、密接な連絡調整を図るため、常設の省庁横断的連絡協議会を組織する。

第17条

　法務大臣及び裁判所は、全国の地方出先機関に対し、統一的な法解釈及び適正な職務執行のための訓令を発する。

第18条

　法務大臣及び裁判所は、関係省庁、地方自治体又は関係機関に対し、必要な資料の提出その他協力を求めることができる。

第19条

　法務大臣及び裁判所は、毎年、施策の実施状況に関する白書を作成し、大統領を経て議会に提出しなければならない。

第20条

　国は、関係分野の先端的な知見を蓄積するため、国立研究機関の整備及び民間研究開発に対する助成を推進する。

第3章　株式会社の設立及び定款

第21条

株式会社は、発起人が定款を作成し、全株式を引き受けて設立する。

第22条

株式会社の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。

第23条

定款には、目的、商号、本店の所在地、設立時発行株式数及び発起人の氏名を記載しなければならない。

第24条

現物出資、財産引受、発起人の特別利益等は、定款に記載しなければ効力を有しない。

第25条

現物出資があるときは、裁判所が選任した検査役の調査を受けなければならない。

第26条

発起人は、引き受けた株式の全額を銀行等の払込取扱機関に払い込まなければならない。

第27条

払込取扱機関は、発起人の請求により、払込金額の保管証明書を交付しなければならない。

第28条

発起人は、払込み完了後、遅滞なく設立時取締役を選任しなければならない。

第29条

株式会社は、本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

第30条

設立に重大な瑕疵があるときは、株主等は設立後二年以内に限り訴えをもって無効を主張できる。

第4章　株式、株主の権利及び株式移転

第31条

株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。

第32条

株主は、その有する株式を自由に他に譲渡することができる。

第33条

定款をもって、株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の制限を設けることができる。

第34条

会社は、株主名簿を作成し、株主の氏名、住所及び持株数を記載しなければならない。

第35条

株式の譲渡は、株主名簿に取得者の氏名を記載しなければ、会社に対抗することができない。

第36条

配当、残余財産の分配、議決権等について異なる権利内容を有する種類株式を発行できる。

第37条

会社は、株主総会の決議に基づき、分配可能額の範囲内において自己株式を取得することができる。

第38条

定款により、一定数の株式をもって株主が一個の議決権を行使できる単元株式数を定めることができる。

第39条

会社は、株式の交付を受けることができる新株予約権を発行することができる。

第40条

会社は、株主総会の特別決議により、株式の併合又は消却を行うことができる。

第5章　機関（株主総会、取締役会及び監査役）

第41条

株主総会は、会社法に規定する事項及び会社の組織に関する一切の重要事項を決定する。

第42条

定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。

第43条

株主は、一株につき一個の議決権を有する。書面又は電磁的方法による行使も可能とする。

第44条

取締役会設置会社には、三名以上の取締役を置き、任期は原則として二年とする。

第45条

取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、会社のため忠実に職務を執行しなければならない。

第46条

取締役が会社の事業と競業する取引又は会社と取引をするときは、取締役会の承認を要する。

第47条

取締役会は、取締役の中から会社を代表する代表取締役を選任しなければならない。

第48条

監査役は、取締役の職務の執行を監査し、監査報告書を作成しなければならない。

第49条

一定規模以上の大会社においては、独立した社外取締役を一名以上置かなければならない。

第50条

取締役又は監査役が任務を怠ったときは、会社に対しこれによって生じた損害を賠償する連帯責任を負う。

第6章　計算、配当及び資本金の管理

第51条

　会社は、法務省令で定めるところにより、適時に正確な会計帳簿を作成しなければならない。

第52条

　毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表を作成する。

第53条

　剰余金の配当は、純資産額から資本金及び法定準備金を控除した分配可能額を超えてはならない。

第54条

　配当を行うときは、配当額の十分の一以上を資本準備金又は利益準備金として積み立てなければならない。

第55条

　大会社は、公認会計士又は監査法人たる会計監査人による財務監査を受けなければならない。

第56条

　取締役は、定時総会に計算書類を提出して承認を受け、遅滞なく貸借対照表を公告しなければならない。

第57条

　資本金を減少するときは、株主総会の特別決議及び債権者異議申述手続を経なければならな

い。

第58条

定款所定の存続期間の満了、株主総会の決議、破産手続開始又は解散命令により解散する。

第59条

解散した会社は、清算株式会社となり、取締役が当然に清算人となる。

第60条

清算人は、債務を完済した後でなければ、会社の残余財産を株主に分配してはならない。

第7章　組織再編（合併、会社分割、株式交換）

第61条

二以上の会社が契約に基づき一つの会社となる合併は、吸収合併又は新設合併とする。

第62条

合併をする会社は、合併契約を締結し、株主総会の承認を受けなければならない。

第63条

合併に異議のある債権者は、一定期間内に異議を述べることができ、会社は弁済又は担保提供を要する。

第64条

合併に反対する株主は、会社に対し自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求できる。

第65条

事業の全部又は一部を他の会社に承継させる吸収分割契約を締結し、登記を経て成立する。

第66条

一又は二以上の会社がその事業を新設する会社に承継させる新設分割を行うことができる。

第67条

株式会社がその発行済株式の全部を他の会社に取得させる株式交換を行うことができる。

第68条

株式会社は、総株主の同意により、持分会社（合同会社等）に組織変更することができる。

第69条

組織再編の効力発生日から六月以内に限り、訴えをもってのみ無効を主張することができる。

第70条

取締役等が自己の利益を図り会社に損害を与えたときは、刑法及び会社法の重罰規定により処断する。

第8章　監督、立入検査及び行政処分

第71条

　法務大臣及び裁判所は、この法律の施行に必要な限度において、関係者に対し業務若しくは経理の報告を求めることができる。

第72条

　1　法務大臣及び裁判所の指定する職員は、関係者の事務所その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。

　2　立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、提示しなければならない。

第73条

　立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第74条

　関係事業者は、法令の定めるところにより、正確な帳簿及び電磁的記録を作成し、五年間保存しなければならない。

第75条

　法務大臣及び裁判所は、適正な運営が確保されていないと認めるときは、期間を定めて必要な改善を勧告することができる。

第76条

　法務大臣及び裁判所は、法令違反が明白であるときは、直ちに期限を付して業務方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

第77条

法務大臣及び裁判所は、改善命令に従わない者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第78条

法務大臣及び裁判所は、不正の手段により許可等を受けた者に対し、その許可等を取り消すことができる。

第79条

法務大臣及び裁判所は、是正命令又は業務停止処分を行ったときは、違反事実及び事業者名を公表することができる。

第80条

不利益処分を行おうとするときは、行政手続法の定めるところにより、必ず事前の聴聞を行わなければならない。

第9章　審査請求及び紛争処理手続

第81条

この法律に基づく処分又はその不作為に不服がある者は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができる。

第82条

処分を行う書面には、不服申立てができる旨及びその期間を明記しなければならない。

第83条

法務大臣及び裁判所は、審査請求を受けたときは、別段の定めがある場合を除き、行政不服審査会に諮問しなければならない。

第84条

重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、審査庁は職権又は申立てにより処分の執行停止を決定する。

第85条

裁決に不服がある者は、行政事件訴訟法に基づき管轄裁判所に取消訴訟を提起することができる。

第86条

民事上の紛争を迅速に解決するため、裁判所に専門家による民事調停委員会を置くことができる。

第87条

当事者は、合意により調停委員会に対し和解のあっせんを申し立てることができる。

第88条

　調停が成立し調書に記載されたときは、裁判上の和解と同一の効力を有する。

第89条

　法務大臣及び裁判所は、国民からの相談及び苦情に迅速に応じる総合相談窓口を常設しなければならない。

第90条

　この法律の違反行為を通報した者に対し、解雇その他のいかなる不利益処分も科してはならない。

第10章　罰則

第91条

　偽りその他不正の手段により許可等を受け、又は業務停止命令に故意に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第92条

　この法律に基づく重要命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処する。

第93条

　所要の許可若しくは登録を受けないで事業を営んだ者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処する。

第94条

　報告を怠り、虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、忌避した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処する。

第95条

　職務上知り得た他人の業務上の秘密又は個人のプライバシーを正当な理由なく漏らした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処する。

第96条

　帳簿を備え付けず、又はこれに虚偽の記載をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第97条

　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関して違

反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各条の罰金刑を科する。

第98条

正当な理由なく届出を怠り、又は登記手続を遅延した者は、三十万円以下の過料に処する。

第99条

裁判所又は審査会の呼出しに応じず、正当な理由なく出頭しなかった者は、十万円以下の過料に処する。

第100条

この法律に定める過料は、地方裁判所の決定をもってこれを科する。